

Aula 06

*TRFs (Técnico Judiciário - Área
Administrativa) Bizu Estratégico*

Autor:

**Elizabeth Menezes de Pinho Alves,
Leonardo Mathias, Luna Figueira
Neves Alves, Paulo Júnior, Aline
Calado Fernandes Collier, Aline
Cristine Rodrigues de Andrade,
Glauber Peixoto Macedo Bueno**

BIZU ESTRATÉGICO DE DIREITO TRIBUTÁRIO – TRFs

Olá, prezado aluno. Tudo certo?

Neste material, traremos uma seleção de *bizus* da disciplina de **Direito Tributário** para os concursos dos **TRFs (técnico judiciário)**.

O objetivo é proporcionar uma revisão rápida e de alta qualidade aos alunos por meio de tópicos que possuem as maiores chances de incidência em prova.

Todos os *bizus* destinam-se a alunos que já estejam na fase bem final de revisão (que já estudaram bastante o conteúdo teórico da disciplina e, nos últimos dias, precisam revisar por algum material bem curto e objetivo).

Este bizu foi confeccionado tomando-se como base os livros digitais elaborados pelo professor **Fábio Dutra**.



Elizabeth Menezes

@prof.elizabethmenezes



Leonardo Mathias

@profleomathias



ANÁLISE ESTATÍSTICA

Pessoal, segue abaixo uma análise estatística dos assuntos mais exigidos, no âmbito da disciplina de **Direito Tributário**, para a área de Tribunais.

Assunto	% de cobrança
Suspensão do crédito tributário	10,36%
Crédito Tributário	9,91%
Princípios Tributários	9,68%
Imunidades Tributárias	9,68%
Extinção do Crédito Tributário	9,46%
Conceito de Tributos	8,78%
Responsabilidade Tributária	8,78%



Com essa análise, podemos verificar quais são os temas mais exigidos e, através disso, focaremos nos principais pontos em nossa revisão!

Direito Tributário - TRFs		
Assunto	Bizu	Caderno de Questões
Conceito de Tributos	1 e 2	http://questo.es/1z5ar4
Obrigação Tributária	3	http://questo.es/wa73ug
Responsabilidade Tributária	4 e 5	http://questo.es/lntqe4
Crédito Tributário - lançamento e constituição do crédito tributário	6 e 7	http://questo.es/y0cozr
Suspensão do crédito tributário	8 e 9	http://questo.es/u7rm2r
Extinção do crédito tributário	10	http://questo.es/bw9ci8
Princípios Tributários	11	http://questo.es/9wyufq
Imunidades Tributárias	12	http://questo.es/9kvaoh



Apresentação

Antes de começarmos, gostaria de me apresentar. Meu nome é **Elizabeth Menezes**, tenho 35 anos e sou natural do Pernambuco. Sou graduada em Administração pela UFPE e Pós-Graduada em Direito Administrativo e Constitucional.

Atualmente, exerço o cargo de Auditora de Controle Externo no Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE-SP). Também fui aprovada e nomeada para outros concursos da área fiscal (Auditor Fiscal Estadual e Municipal) e da área de controle.



Serei a responsável pelo **Bizu Estratégico de Direito Tributário** e, com ele, pretendo abordar os tópicos mais cobrados nessa disciplina, de maneira concisa e objetiva, por meio de uma linguagem bem clara!

Espero que gostem!

Um grande abraço e bons estudos!



Conceito de Tributos

1. Conceito de Tributo

- i. Art. 3º, CTN: *Tributo é toda **prestação pecuniária compulsória**, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que **não constitua sanção de ato ilícito**, instituída **em lei** e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada.*
- ii. A natureza jurídica do tributo é determinada pelo **fato gerador** da obrigação, independente de sua denominação ou destinação legal do produto de sua arrecadação.



2. Espécies Tributárias – CF/88

<i>Impostos</i>	• Tributos cuja obrigação tem por fato gerador uma situação independente de qualquer atividade estatal específica, relativa ao contribuinte. • Não vinculados. • Quando possível, terão caráter pessoal e serão graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte.
<i>Taxas</i>	• Tributos vinculados, contraprestacionais – fato gerador relativo a uma atividade estatal. • Em razão do exercício do poder de polícia, ou pela utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição. • Podem ser instituídas por todos os entes federados dentro de suas atribuições.



	• SV 29: <i>É constitucional a adoção, no cálculo do valor de taxa, de um ou mais elementos da base de cálculo própria de determinado imposto, desde que não haja integral identidade entre uma base e outra.</i> • SV 41: <i>O serviço de iluminação pública não pode ser remunerado mediante taxa.</i> • Súmula STF 667: <i>Viola a garantia constitucional de acesso à jurisdição a taxa judiciária calculada sem limite sobre o valor da causa.</i>
Contribuições de Melhoria	• Fato gerador é a valorização imobiliária decorrente de uma obra pública. • Tributo vinculado, pode ser instituído por todos os entes federados.
Empréstimos compulsórios	• Para atender a despesas extraordinárias, decorrentes de calamidade pública, de guerra externa ou sua iminência. • Apenas União pode instituir e por lei complementar.
Contribuições Especiais	• Contribuições sociais. • Contribuições de intervenção no domínio econômico (CIDE). • Contribuições corporativas. • Em regra, instituídas pela União. • A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão contribuição, cobrada de seus servidores, para o custeio, em benefício destes, do regime previdenciário, cuja alíquota não será inferior à da contribuição dos servidores titulares de cargos efetivos da União. • Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública (COSIP) – Distrito Federal e Municípios.



Taxas	Preços Públicos
• Natureza tributária. • Decorre da lei. • Caráter compulsório. • Regime jurídico de direito público • Cobrada por pessoa jurídica de direito público. • Receita derivada.	• Não possui natureza tributária. • Decorre de contrato administrativo. • Caráter facultativo. • Regime jurídico de direito privado. • Cobrada por pessoa jurídica de direito público e privado. • Receita originária.



Muita atenção para a sua prova:

Instituição de Tributos

- Deve ocorrer por meio de lei
- Lei Ordinária, Lei Complementar ou Medida Provisória
- Não admite atos Infralegais

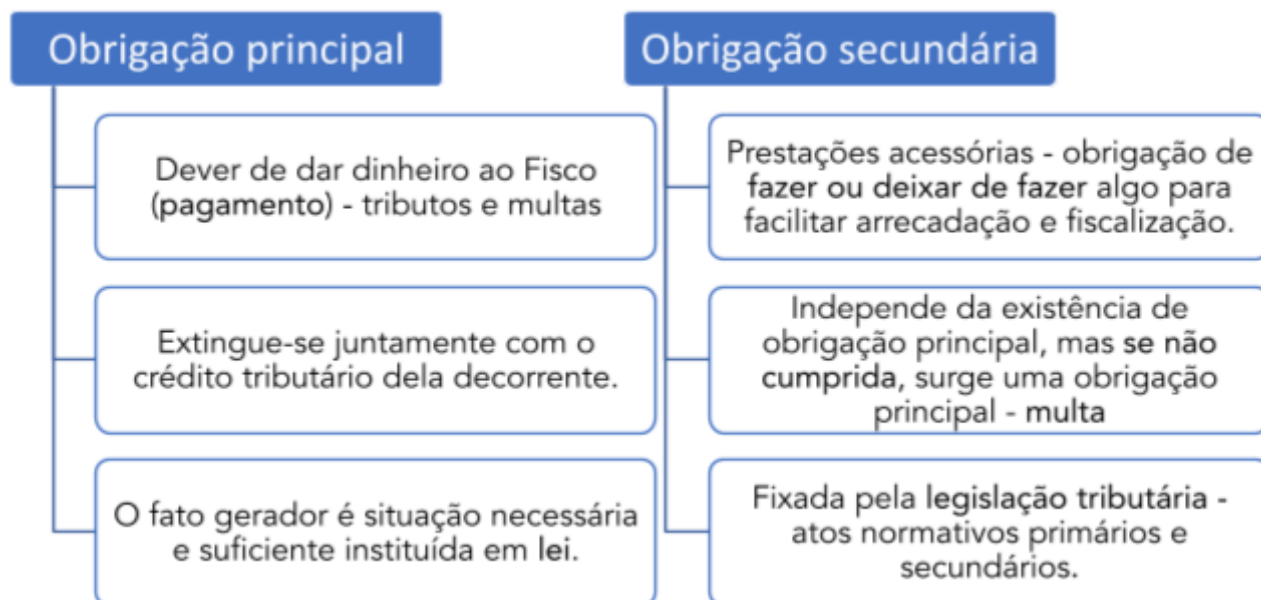
Alteração de Alíquotas

- A regra é que seja definida por meio de lei.
- **Exceções:** alterações por atos infralegais, quando permitido pela CF/88.



Obrigações Tributárias

3. Obrigação Tributária



i. **Legislação tributária:** leis, tratados e convenções internacionais, decretos e normas complementares que versem, no todo ou em parte, sobre tributos e relações jurídicas a eles pertinentes.

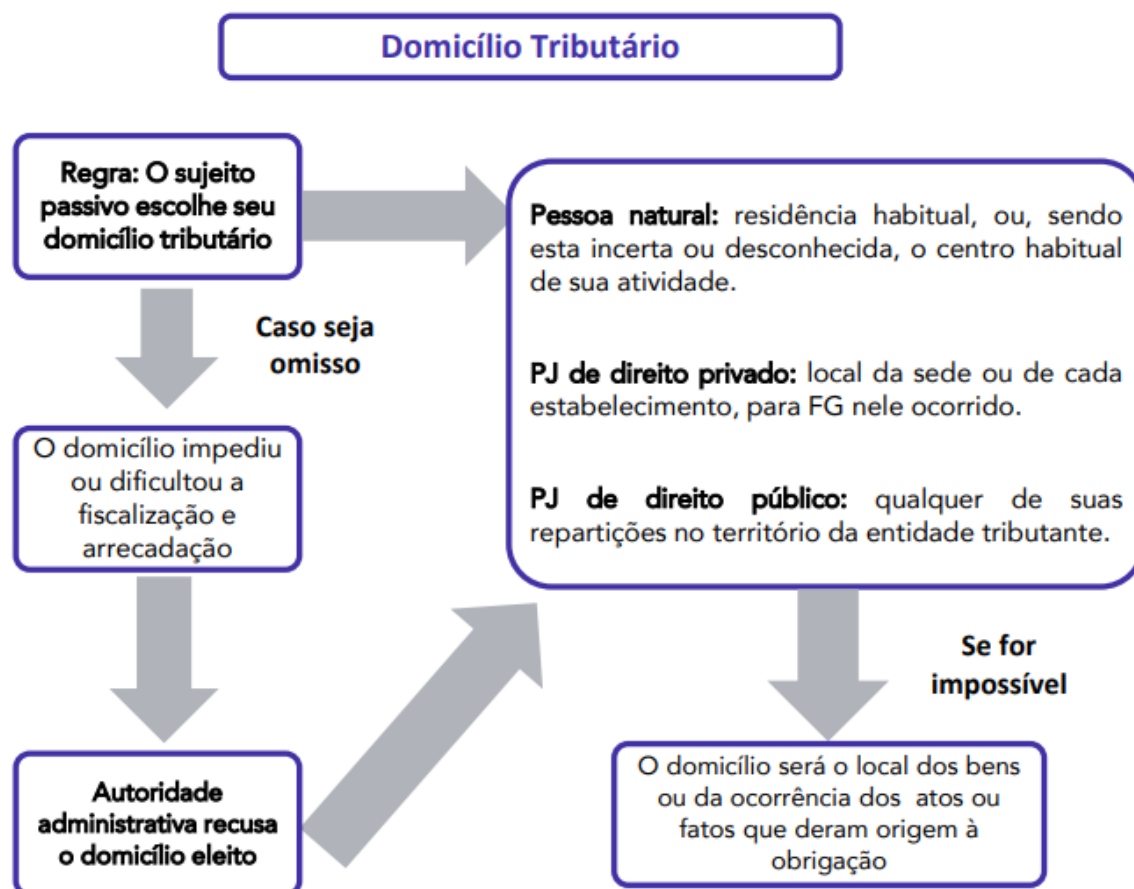
ii. **Sujeito ativo:** ente federativo titular da competência para instituir o tributo.

iii. **Sujeito passivo:** particular (pessoa física ou jurídica) obrigada ao pagamento do tributo.

- **Contribuinte:** relação pessoal e direta com o fato que constitua a fato gerador.
- **Responsável:** não é contribuinte, sua obrigação (integral ou supletiva) decorre de disposição expressa de lei. Deve possuir certa relação ou vínculo com a situação que deu origem ao fato gerador.



- iv. São **solidariamente obrigadas**: pessoas que tenham **interesse comum na situação** que constitua o fato gerador da obrigação principal ou aquelas expressamente **definidas em lei**.



Responsabilidade Tributária

4. Responsabilidade Tributária – responsabilidade por substituição

Responsabilidade por substituição: o responsável fica obrigado antes ou no momento da ocorrência do fato gerador.

- i. **Substituição tributária regressiva ou “para trás”**: substituição das pessoas que estão nas etapas anteriores da cadeia de produção ou circulação de mercadorias.
- **Diferimento** do pagamento dos tributos devidos.



- ii. **Substituição tributária progressiva ou "para frente":** pessoas que estão nas etapas posteriores são substituídas pelas ocupam posição anterior.
 - **Antecipação** do pagamento dos tributos – presunção da base de cálculo e do fato gerador.
 - Se o fato gerador presumido não ocorrer, devolve-se o que foi pago.
 - Se a base de cálculo efetiva for inferior à presumida, restitui-se diferença.

5. Responsabilidade Tributária – responsabilidade por transferência

i. **Transferência por solidariedade:** são solidariamente obrigadas as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador.

- ii. **Transferência por sucessão na transmissão de bens imóveis:** quando uma pessoa
 - adquire um imóvel, assume a responsabilidade pelos impostos, taxas e contribuições de melhoria incidentes sobre ele.
 - Adquirente não responderá se houver **prova de quitação dos tributos** (Certidão Negativa de Débitos).
 - Adquirente não responde pelos tributos relativos ao **imóvel adquirido em hasta pública**. Débitos tributários são pagos pelo valor da arrematação.
- iii. **Transferência por sucessão de bens móveis:** adquirente ou remitente responde pelos tributos relativos aos bens móveis adquiridos ou remidos.

iv. **Transferência por sucessão causa mortis:** a responsabilidade pelos tributos devidos pelo de cujus se divide entre os **sucessores, cônjuge meeiro e espólio**, a depender do momento em que o fato gerador ocorre.

- De cujus: contribuinte pelos fatos geradores ocorridos antes da morte. A responsabilidade é transferida ao espólio.



- Espólio: responsável pelos fatos geradores ocorridos antes da abertura da sucessão (morte) e contribuinte pelos fatos ocorridos após a abertura da sucessão.
 - Sucessores: responsáveis pelos fatos geradores ocorridos antes da partilha e contribuintes pelos fatos que ocorrerem depois.
- v. **Transferência por sucessão empresarial:** a pessoa jurídica de direito privado que resultar de **fusão, transformação ou incorporação** de outra ou em outra é responsável pelos tributos devidos **até à data do ato** pelas pessoas jurídicas de direito privado fusionadas, transformadas ou incorporadas.
- Responsabilidade abrange **multas moratórias e punitivas** referentes a fatos geradores ocorridos até a data da sucessão.
 - Em caso de **extinção**, se a atividade for continuada **por sócio remanescente ou seu espólio**, sob a **mesma ou outra razão social**, a responsabilidade tributária permanece.
- vi. **Responsabilidade do adquirente de fundo de comércio ou estabelecimento profissional:** o adquirente que **continua a exploração da atividade comercial, sob a mesma ou outra razão social** ou sob firma individual, responde pelos tributos relativos ao fundo ou estabelecimento adquirido.
- Responsabilidade:
 - **Subsidiária:** se o **alienante continuar atividade comercial** ou iniciar uma nova em até 6 meses.
 - **Integral:** se o **alienante cessar** exploração comercial.
 - **Falência ou recuperação judicial:** adquirente dos fundos de comércio e dos estabelecimentos **não são responsáveis**.
 - Adquirente é responsável se: sócio da sociedade falida ou em recuperação judicial, ou de sociedades controladas pelo devedor; parentes do devedor ou dos sócios; agente do falido ou do devedor em recuperação judicial.



- vii. **Responsabilidade de terceiros com atuação regular:** primeiro exige-se do contribuinte, não havendo o cumprimento da obrigação principal, o terceiro passa a ser responsável solidário (**benefício de ordem**).
- Terceiro responsável deve ter colaborado, de algum modo, para o não pagamento do tributo e das multas moratórias.
 - Responsáveis: pais, tutores e curadores, administradores de bens de terceiros, inventariante, síndico e comissário, tabeliães e sócios.
- viii. **Responsabilidade de terceiros com atuação irregular:** aqueles terceiros responsáveis por atuação regular, mandatários, prepostos e empregados, diretores, gerentes e representantes de pessoas jurídicas de direito privado são **pessoalmente responsáveis** quando agirem com **excesso de poderes ou infração da lei, contrato social ou estatutos**.
- Súmula STJ 430: *O inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera, por si só, a responsabilidade solidária do sócio-gerente.*
 - Súmula STJ 435: *Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente.*
- ix. **Responsabilidade pessoal do agente:** a responsabilidade pelas infrações cabe a quem praticou o ato ilícito.
- **Exceções:** se forem praticadas no **exercício regular da administração** ou se for por cumprimento de **ordem expressa emitida por quem de direito**.
- x. **Denúncia espontânea:** contribuinte **confessa os ilícitos** tributários e **paga o valor devido**.
- Para este fim, parcelamento não equivale ao pagamento do tributo.
 - **Afasta multas moratórias e punitivas.**
 - Antes do início de qualquer procedimento fiscalizatório.

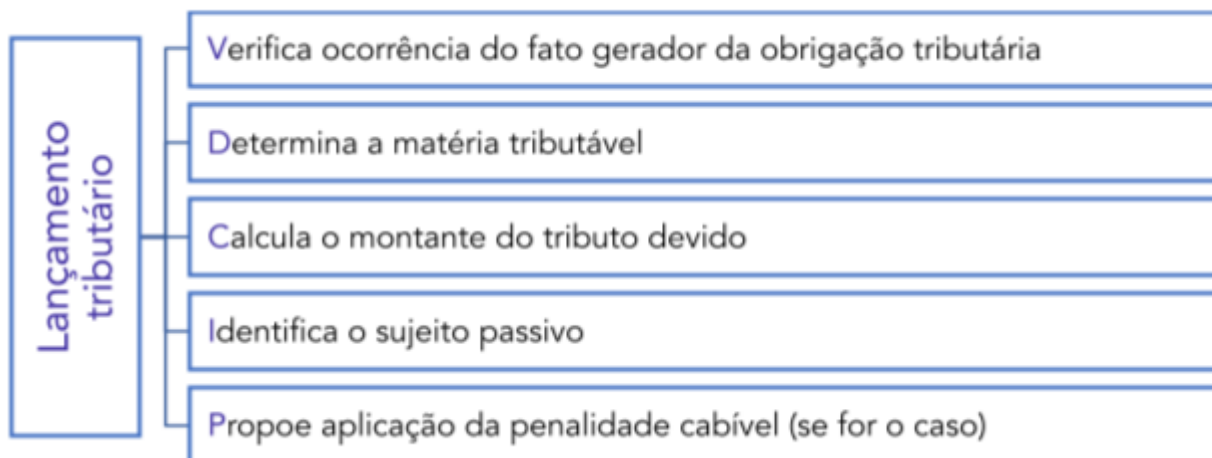


- Súmula STJ 360: *O benefício da denúncia espontânea não se aplica aos tributos sujeitos a lançamento por homologação regularmente declarados, mas pagos a destempo.*

Crédito Tributário

Não esgotaremos todo o tema, mas destacaremos o principal dele. Por isso não detalharemos todas as hipóteses de suspensão do crédito tributário, por exemplo, apenas as mais frequentes em provas.

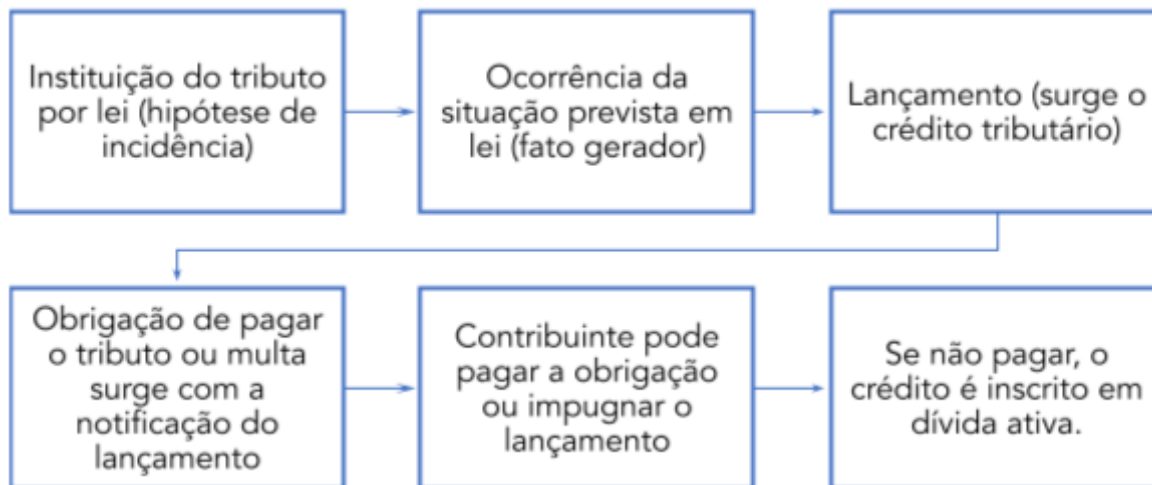
6. Lançamento Tributário



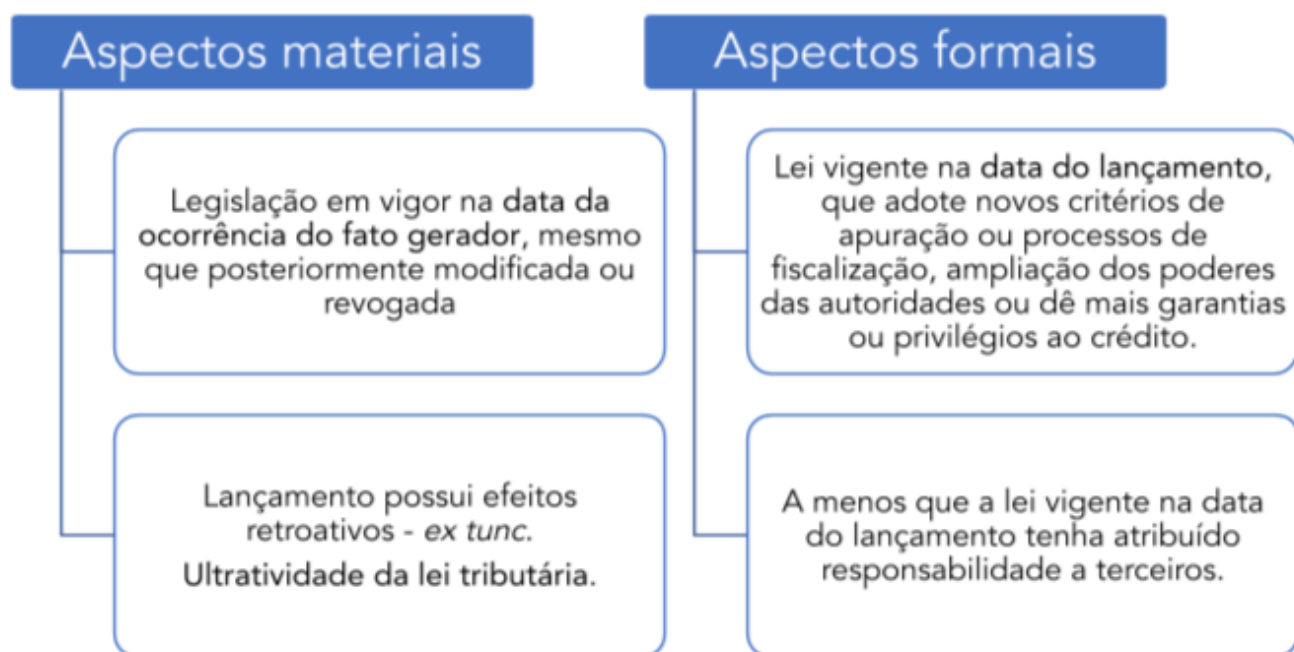
i. **Lançamento tributário**: declara obrigação tributária e **constitui o crédito tributário**.

ii. Apenas a **autoridade administrativa** pode constituir o crédito pelo lançamento.





iii. Legislação aplicável:



7. Alteração do lançamento



Alteração do lançamento		
Impugnação do sujeito passivo - Contribuinte contesta a exigência. - Se a decisão de primeira instância for desfavorável, sujeito passivo pode apresentar recurso voluntário.	Recurso de ofício quando a decisão de primeira instância é desfavorável ao Fisco.	Iniciativa de ofício da autoridade administrativa: - quando lei determinar - declaração fora do prazo ou irregular - falta atendimento a pedido de esclarecimento - falsidade, erro, inexatidão ou omissão. - dolo, fraude ou simulação - fato não conhecido ou não provado - fraude ou falta funcional da autoridade lançadora

i.**Lançamento por homologação**: sujeito passivo **antecipa o pagamento** sem prévio exame da autoridade administrativa e esta, ao conferir os valores recolhidos, realiza a homologação do pagamento.

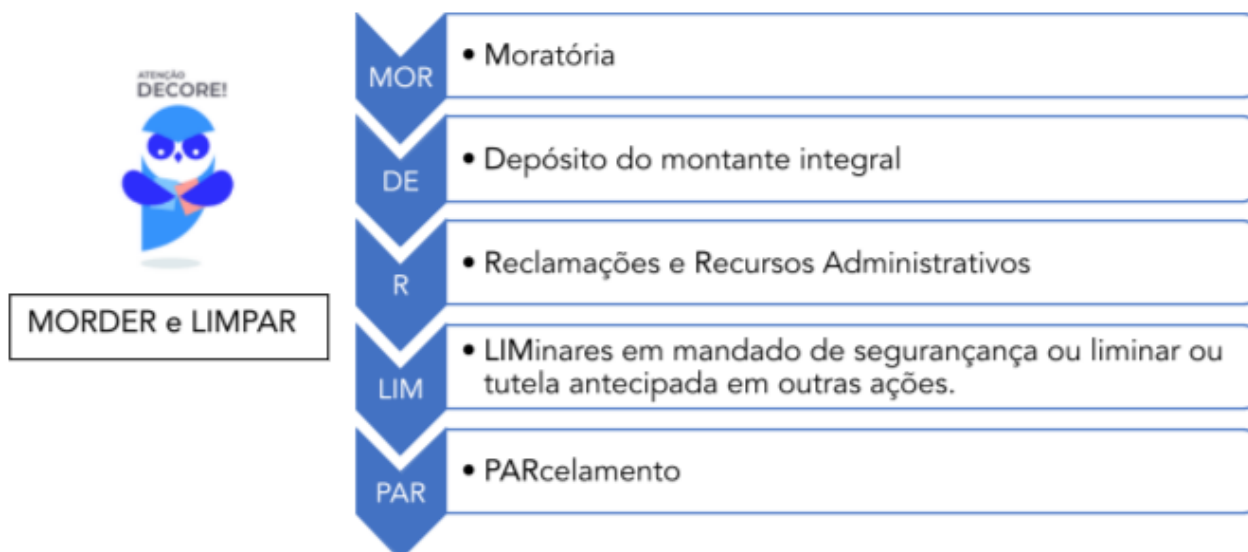
- 5 anos é o prazo decadencial para o Fisco verificar o que foi pago e lançar eventuais diferenças.
- Ultrapassado esse prazo, o lançamento é considerado homologado tacitamente.
- Súmula STJ 436: *A entrega de declaração pelo contribuinte reconhecendo débito fiscal constitui o crédito tributário, dispensada qualquer outra providência por parte do fisco.*

Suspensão do Crédito Tributário

8. Suspensão da exigibilidade do crédito tributário

i.A autoridade **pode promover o lançamento** para evitar a decadência, mas **não pode exigir o crédito tributário**.





- ii. **Moratória**: **dilação do prazo** para cumprimento da obrigação.
- Abrange os créditos constituídos e os em fase de lançamento.
 - Caráter geral: lei generaliza os sujeitos passivos.
 - Caráter individual: benefício restrito a pessoas que preencham os requisitos estabelecidos em lei.
 - **Moratória heterônoma**: concedida pela União, quanto aos tributos de competência dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios. Mas, para isso, deve:
 - Estender o benefício a todos os tributos instituídos pela União.
 - Estender às obrigações de direito privado – contratos civis, empresariais e trabalhistas.
- iii. **Parcelamento**: não exclui incidência de juros e multas, a menos que a lei permita.
- iv. **Reclamações e recursos no âmbito do processo administrativo fiscal**: instaurado o processo administrativo, a exigência do crédito tributário fica suspensa:
- Súmula vinculante 21: *É inconstitucional a exigência de depósito ou arrolamento prévios de dinheiro ou bens para admissibilidade de recurso administrativo.*
 - Súmula 373 do STJ: *É ilegítima a exigência de depósito prévio para admissibilidade de recurso administrativo.*



- Súmula Vinculante 28 - *É inconstitucional a exigência de depósito prévio como requisito de admissibilidade de ação judicial na qual se pretenda discutir a exigibilidade de crédito tributário.*

9. Exclusão da exigibilidade do crédito tributário

i. A exclusão do crédito tributário impede a constituição do crédito tributário, por isso a dívida não é exigível.



Isenção	Anistia
• Dispensa legal do pagamento de tributo. • Ainda que prevista em contrato, decorre de lei. • Pode ser restrita a determinada região do território da entidade tributante. • Salvo disposição em contrário, não abrange taxas e contribuições de melhoria nem tributos instituídos após sua concessão. • Isenção onerosa – concedida por prazo certo e em função de determinadas condições – não pode ser livremente suprimida.	• Perdão a infrações cometidas antes da vigência da lei que a conceder. • Pode ser concedida limitadamente a: infrações de determinado tributo, infrações de até determinado montante, certa região, sob condição do pagamento de tributo fixado na lei que a conceder. • Não se aplica: crimes e contravenções, atos praticados com dolo, fraude ou simulação, e, salvo disposição em contrário, às infrações resultantes do conluio entre pessoas naturais ou jurídicas.



- ii. A legislação que disponha sobre suspensão, exclusão e dispensa do cumprimento de obrigações acessórias é interpretada literalmente.

Extinção do Crédito Tributário

10. Extinção do crédito tributário

Extinguem o crédito tributário:

- ☐ Pagamento
- ☐ Compensação
- ☐ Transação
- ☐ Remissão
- ☐ Prescrição e decadência
- ☐ Conversão de depósito em renda
- ☐ Pagamento antecipado e homologação do lançamento.
- ☐ Consignação em pagamento
- ☐ Decisão administrativa irreformável
- ☐ Decisão judicial passada em julgado.
- ☐ Dação em pagamento em bens imóveis.

i. **Pagamento:** a imposição de penalidade não dispensa o pagamento integral do crédito tributário.

- Súmula STF 70: - *É inadmissível a interdição de estabelecimento como meio coercitivo para cobrança de tributo.*
- Súmula STF 323: *É inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos.*
- O crédito não pago no vencimento é acrescido de **juros de mora** – 1%a.m.



- Quando **pagar tributo indevido ou além do valor devido**, o sujeito passivo tem direito à restituição, independente de prévio protesto – **repetição do indébito**.
 - **Sobre o valor da restituição incidem juros simples** a partir do trânsito em julgado da decisão que ordenar a devolução e **correção moratória** aplicada desde a data do pagamento indevido.
 - Restituição de tributo indireto: se o contribuinte de direito provar que assumiu o encargo ou for autorizado pelo contribuinte de direito a receber a restituição.
 - O contribuinte tem 5 anos, a partir da extinção do crédito tributário, para solicitar a restituição. **Se a decisão for denegatória, pode contestar em até 2 anos.**
 - **Súmula STJ 391:** *O ICMS incide sobre o valor da tarifa de energia elétrica correspondente à demanda de potência efetivamente utilizada.*
- ii. **Transação:** concessões mútuas para **por fim a um litígio** entre o sujeito passivo e a Fazenda Pública. Depende de lei autorizativa.
- iii. **Remissão:** perdão de tributo ou multa, cujo crédito tributário já tenha sido constituído.

Despenca na prova:

Decadência	Prescrição
• Prazo que a autoridade possui para promover o lançamento. • 5 anos a partir do 1º dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado ou da data que tornar definitiva a decisão de anular lançamento anterior.	• Prazo para a autoridade promover a ação de execução fiscal – 5 anos a partir da constituição definitiva do crédito tributário. • Tributos lançados por homologação: 5 anos a contar da data do vencimento da obrigação ou da data da entrega da declaração, se posterior.



Tributos lançados por homologação: 5 anos a partir da ocorrência do fato gerador. Se declara e não paga, aplica-se regra geral.	
Se o contribuinte paga crédito prescrito ou decaído, faz jus à restituição.	

Art. 174 - (...):

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal;

II - pelo protesto judicial;

III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;

IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor.

- iv. **Consignação em pagamento:** sujeito passivo aciona o Poder Judiciário para exercer seu direito de pagar e quitar a obrigação tributária, nos seguintes casos:
- Recusa do recebimento ou subordinação ao pagamento de outro tributo, penalidade ou obrigação acessória.
 - Subordinação do pagamento a exigências administrativas sem fundamento legal.
 - Exigência, por mais de uma pessoa jurídica de direito público, de tributo idêntico sobre mesmo fato gerador.
- v. **Dação em pagamento em bens imóveis:** entrega de bens imóveis para pagamento de crédito tributário.
- Depende de lei autorizativa do ente federado.



Princípios Tributários

11. Princípios Tributários

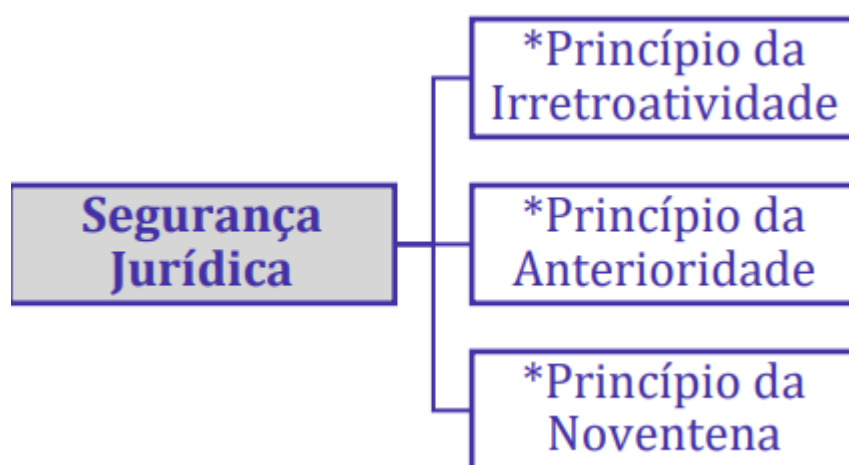


- i. **Princípio da legalidade:** somente a lei pode estabelecer (CTN):
 - **Instituição**, extinção, majoração e redução de tributos.
 - Definição do fato gerador, fixação da alíquota e base de cálculo.
 - Cominação de penalidade para ações ou omissões contrárias a seus dispositivos.
- Tributos que devem ser instituídos por lei complementar: Imposto sobre Grandes Fortunas, Impostos Residuais, Contribuições Residuais e Empréstimos Compulsórios.
- **Medidas provisórias podem instituir e modificar tributos e contribuições sociais**, ressalvados os que dependem de lei complementar.
- Alterações de alíquotas que são **exceções** à legalidade: Imposto do Importação (II), Imposto de Exportação (IE), Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) e Imposto sobre Operações Financeiras (IOF), redução e reestabelecimento das alíquotas da CIDE-Combustíveis, ICMS-Combustíveis (alíquotas fixadas por convênio estadual).
- ii. **Princípio da Isonomia:** é vedado a todos os entes federativos conferir tratamento desigual entre pessoas que se encontram em situação equivalente.
 - Princípio da capacidade contributiva: segundo STF, tributos serão graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte.
 - ITCMD e ITR podem ser progressivos, ITBI não.
- iii. **Princípio do não confisco:** vedação à sobrecarga tributária, visando à preservação da capacidade econômica do contribuinte.
 - Analisa-se a totalidade da carga tributária em relação à mesma pessoa política.
 - Aplicação atenuada para tributos extrafiscais.



- **Aplicável às multas tributárias** – limite de 100% do valor do tributo para multa punitiva e 20% do valor do tributo para multa moratória.
- iv. **Princípio da irretroatividade:** é vedado a todos os entes federativos cobrar tributos “em relação a fatos geradores ocorridos antes do início da vigência da lei que os houver instituído ou aumentado”.
- Não há exceções ao princípio da irretroatividade na CF/88. Contudo, o CTN previu situações em que a norma pode retroagir, desde que seja expressamente interpretativa ou, tratando de infração, que venha a beneficiar os infratores.
- v. **Princípio da anterioridade:** é vedado aos entes federativos exigir tributo no mesmo exercício em que seja publicada a lei que os instituiu ou aumentou.
- **Revogação de isenções:** aumento indireto de tributo, deve **observar a anterioridade**.

Anterioridade anual: cobrança do tributo só pode ser realizada no exercício seguinte àquele que tiver sido instituído ou majorado.	Anterioridade nonagesimal: a cobrança de tributos deve ocorrer apenas 90 dias após a publicação da lei que institua ou majore tributos.
---	--



- vi. **Princípio da liberdade de tráfego:** é vedado aos entes federados “estabelecer limitações ao tráfego de pessoas ou bens, por meio de **tributos interestaduais** ou



intermunicipais, ressalvada a cobrança de pedágio pela utilização de vias conservadas pelo Poder Público”.

- vii. **Princípio da Uniformidade Geográfica da Tributação:** é vedada à **União** instituir tributo que não seja uniforme em todo o território nacional ou que implique em distinção ente os entes federativos.
 - Permite-se a concessão de incentivos fiscais para promover o desenvolvimento socioeconômico de determinadas regiões do país.
- viii. **Princípio da Uniformidade da Tributação da Renda:** é vedado à **União** “tributar a renda das obrigações da dívida pública dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, bem como a remuneração e os proventos dos respectivos agentes públicos, em níveis superiores aos que fixar para suas obrigações e para seus agentes”.
- ix. **Princípio da Não Discriminação Baseada em Procedência ou Destino:** é vedado aos **Estados Distrito Federal e Municípios** instituir diferenças tributárias em razão da procedência ou destino dos bens e serviços.
- x. **Princípio da Vedação às Isenções Heterônomas:** Quando um ente federado competente para instituir determinado tributo concede isenção sobre tal exação, este benefício é denominado isenção autônoma. É vedado à União: III - instituir isenções de tributos da competência dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.
- xi. **Princípio da Transparência Tributária:** De acordo com o art. 150, § 5º, da CF/88, “a lei determinará medidas para que os consumidores sejam esclarecidos acerca dos impostos que incidam sobre mercadorias e serviços”. Tal disposição prevê o princípio da transparência tributária.



Imunidades

12. Imunidades

A imunidade pode ser considerada uma incompetência tributária.



- i. **Imunidade recíproca:** veda que a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituem impostos sobre o patrimônio, renda e serviços uns dos outros.
 - **Extensível às autarquias e às fundações** instituídas e mantidas pelo Poder Público no que se refere ao patrimônio, à renda e aos serviços **vinculados a suas finalidades essenciais** ou às delas decorrentes.
 - STF entende que abrange as **empresas públicas e sociedades de economia mista prestadoras de serviço público** de prestação obrigatória e exclusiva do Estado.
- ii. **Imunidade religiosa:** veda a instituição de impostos sobre templos de qualquer culto.
 - Abrange também o patrimônio, a renda e os serviços relacionados com as finalidades essenciais da entidade religiosa.



- Se um imóvel pertencente a entidade religiosa for alugado a terceiros e os recursos forem destinados às finalidades essenciais destas entidades, a imunidade persiste.
 - **Cemitérios** que forem extensões das entidades religiosas são imunes.
- iii. **Imunidade dos Partidos Políticos, Entidades Sindicais dos Trabalhadores, Instituições de Educação e de Assistência Social:** veda a instituição de **impostos** sobre o patrimônio, a renda e os serviços destas entidades.
- SV 52: *Ainda quando alugado a terceiros, permanece imune ao IPTU o imóvel pertencente a qualquer das entidades referidas pelo art. 150, VI, "c", da Constituição Federal, desde que o valor dos aluguéis seja aplicado nas atividades para as quais tais entidades foram constituídas.*
- iv. **Imunidade Cultural:** é vedado a todos os entes federados instituírem **impostos** sobre os **livros, jornais, periódicos e o papel destinado à sua impressão**.
- Não abrange os serviços de distribuição.
 - Independe do valor cultural da obra. Inclui álbum de figurinhas e seus adesivos.
 - Alcança os **livros eletrônicos** (e-books) e equipamentos para sua leitura.
 - Súmula STF 657: *A imunidade prevista no art. 150, VI, d, da CF abrange os filmes e papéis fotográficos necessários à publicação de jornais e periódicos.*
- v. **Imunidade em favor da produção musical brasileira:** é vedada a instituição de **impostos** sobre **fonogramas e videofonogramas musicais produzidos no Brasil** contendo obras musicais ou literomusicais de **autores brasileiros e/ou obras em geral interpretadas por artistas brasileiros** bem como os suportes materiais ou arquivos digitais que os contenham, salvo na etapa de replicação industrial de mídias ópticas de leitura a laser.
- vi. **Outras espécies de imunidades tributárias:**



- São a todos assegurados, **independentemente do pagamento de taxas**: (a) o **direito de petição** aos Poderes Públicos em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder; (b) a **obtenção de certidões em repartições públicas**, para defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal.
 - A ação popular é isenta de custas, salvo comprovada má-fé.
 - O IPI não incidirá sobre produtos industrializados destinados ao exterior.
 - O ouro, quando ativo financeiro ou instrumento cambial, sujeita-se exclusivamente à incidência do IOF.
 - São **isentas (imunes)** de impostos federais, estaduais e municipais as operações de **transferência de imóveis** desapropriados para fins de **reforma agrária**.
 - A celebração do casamento é gratuita, portanto, imune a taxas.
 - Não incide ICMS sobre: operações que destinem mercadorias ao exterior, serviço de comunicação de radiodifusão sonora e de sons e imagens de recepção livre e gratuita.
- vii. Imunidade das entidades assistenciais em relação à contribuição para a seguridade social.



Quer deixar sua opinião sobre este Bizu?

Envie suas críticas, elogios e sugestões pelo formulário a seguir:

<https://forms.gle/Xy8dGV3F8asN76kW7>

Vamos ficando por aqui.

Esperamos que tenha gostado do nosso Bizu!

Bons estudos!



Elizabeth Menezes



@prof.elizabethmenezes

Leonardo Mathias



@profleomathias



ESSA LEI TODO MUNDO CONHECE: PIRATARIA É CRIME.

Mas é sempre bom revisar o porquê e como você pode ser prejudicado com essa prática.



1 Professor investe seu tempo para elaborar os cursos e o site os coloca à venda.



2 Pirata divulga ilicitamente (grupos de rateio), utilizando-se do anonimato, nomes falsos ou laranjas (geralmente o pirata se anuncia como formador de "grupos solidários" de rateio que não visam lucro).



3 Pirata cria alunos fake praticando falsidade ideológica, comprando cursos do site em nome de pessoas aleatórias (usando nome, CPF, endereço e telefone de terceiros sem autorização).



4 Pirata compra, muitas vezes, clonando cartões de crédito (por vezes o sistema anti-fraude não consegue identificar o golpe a tempo).



5 Pirata fere os Termos de Uso, adultera as aulas e retira a identificação dos arquivos PDF (justamente porque a atividade é ilegal e ele não quer que seus fakes sejam identificados).



6 Pirata revende as aulas protegidas por direitos autorais, praticando concorrência desleal e em flagrante desrespeito à Lei de Direitos Autorais (Lei 9.610/98).



7 Concurseiro(a) desinformado participa de rateio, achando que nada disso está acontecendo e esperando se tornar servidor público para exigir o cumprimento das leis.



8 O professor que elaborou o curso não ganha nada, o site não recebe nada, e a pessoa que praticou todos os ilícitos anteriores (pirata) fica com o lucro.



Deixando de lado esse mar de sujeira, aproveitamos para agradecer a todos que adquirem os cursos honestamente e permitem que o site continue existindo.